



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 3.721/2026

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes, conforme especificações do [ANEXO I – Termo de Referência](#).

RESPOSTA
À
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

1-) DAS PRELIMINARES

Trata-se de pedido de impugnação formulado as 17h26 do dia 03/06/2026 representada pela pessoa física de **MATEUS SEQUEIRA CARDEAL**, brasileiro, solteiro, regularmente inscrito sob o CPF nº 501.615.368-08, com endereço na Rua Dom Pero Leitão, nº 153, apto 113, Vila Gumercindo, CEP nº 04134-070, na cidade de São Paulo-SP, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes.

2-) DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A jurisprudência e a doutrina determinam que os requisitos de admissibilidade da impugnação consubstanciam-se: (i) na manifesta tempestividade; (ii) na inclusão de fundamentação; e (iii) no pedido de reconsideração e reformulação do Edital. Em relação à tempestividade, não há qualquer dúvida, visto que o prazo estabelecido para apresentar impugnação transcorreria até as 00:00 do dia **11/06/2026**, sendo que a pessoa física apresentou sua peça no dia **03/06/2026**, portanto, dentro do prazo. Igual admissibilidade respaldada também na sua representatividade.

3-) DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

- a-)** Das omissões e dubiedades na regulamentação da participação em consórcio (item 7.10);
- b-)** Da ausência de planilha de composição de custos e critérios objetivos de exequibilidade;
- c-)** Da falta de exigência de garantia de proposta e mecanismos assecuratórios;
- d-)** Da ausência de matriz de riscos em contrato de alta complexidade e vulto estimado e;
- e-)** Do repasse dos custos do sistema (bll) ao licitante.

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

4-) DAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS RESUMIDOS DA IMPUGNANTE

a-) Das omissões e dubiedades na regulamentação da participação em consórcio (item 7.10).

O item 7.10 do edital autoriza a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio. Todavia, o texto limita-se a reproduzir as balizas do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, omitindo regras operacionais críticas que geram severa insegurança jurídica e risco de assimetria de informações. Para garantir a igualdade de condições, o edital deve sanar e esclarecer os seguintes pontos omissos: • Cadastramento e Operação no Sistema (BLL): Sendo o consórcio uma associação temporária sem personalidade jurídica própria, o edital é omissivo quanto ao procedimento de lances. Apenas a empresa líder deverá se credenciar e operar o sistema eletrônico, ou todas as consorciadas devem possuir cadastro ativo na plataforma para a validação da proposta? • Apresentação de Documentos de Habilitação: O item 7.10.3 exige o compromisso de constituição. Contudo, há omissão regulatória sobre os documentos de regularidade fiscal, trabalhista e jurídica. A exigência de regularidade fiscal e trabalhista será integralmente aplicada a cada uma das empresas consorciadas, isoladamente, sob pena de inabilitação do grupo? • Garantia de Proposta: Sendo o consórcio solidário (item 7.10.2), o instrumento de garantia poderá ser emitido em nome de apenas uma das consorciadas (notadamente a líder) ou deverá, obrigatoriamente, fazer menção expressa a todas as integrantes do consórcio? • Soma de Índices de Habilitação Econômico-Financeira: O item 7.10.4 prevê o somatório de valores. Porém, carece de regulamentação a metodologia contábil. O acréscimo de 15% previsto no item 7.10.4.1 incidirá cumulativamente sobre todos os índices liquidez (geral e corrente) e capital de giro, ou apenas sobre o patrimônio líquido mínimo exigido? Registra-se que a ausência de respostas objetivas a essas questões e maiores informações e diretrizes sobre a possível formação de consórcio no bojo do edital, impede a formulação segura das propostas e viola o princípio do julgamento objetivo contido no art. 5º da legislação em comento, razão pela qual é imprescindível um maior esclarecimento por parte do ente municipal concernente as cláusulas editalícias afetas a possibilidade de formação de consórcio no presente certame.

b-) Da ausência de planilha de composição de custos e critérios objetivos de exequibilidade;

O edital fixa o critério de julgamento por menor preço, mas descarta-se de exigir do licitante vencedor a apresentação da planilha de composição de custos e formação de preços detalhada, bem como silencia sobre os parâmetros legais de exequibilidade das propostas. Tratando-se de serviço de mão de obra e insumos pesados, a ausência da aludida planilha impossibilita a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e operacionais (combustível, manutenção, EPs, dentre outras). Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 803/2024-Plenário) e do TCE-SP (TC nº 09538.989.24-5), o art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021 traz uma presunção relativa de inexecutabilidade para patamares inferiores a 75% do orçamento. A exigência de planilha apenas para o licitante classificado em primeiro lugar não cria entraves burocráticos. Ao revés, confere a segurança necessária para evitar o fenômeno do "mergulho de preços", que invariavelmente resulta em atrasos, paralisações e rescisões contratuais traumáticas, sendo de rigor que o edital seja retificado para prever expressamente tal obrigação de demonstrar a exequibilidade através da oferta de planilha de composição de custos. Salienta-se que a planilha em questão não é objeto de preciosismo, mas sim de segurança para a administração e prestigia o interesse público voltado à presente contratação pública. A planilha deverá estar compatível com o objeto contratado e refletir a estrutura de formação do preço ofertado, permitindo a análise da exequibilidade da proposta e o cumprimento dos princípios da transparência, economicidade e eficiência, conf. previsto nos arts. 5º, 18 e 23 da Lei nº 14.133/21

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Oportuno ressaltar, ainda, que a exigência da planilha de composição de custos visa: i) assegurar a viabilidade técnica e econômica da proposta apresentada; ii) evitar propostas inexequíveis ou com preços subestimados que comprometam a execução contratual; iii) facilitar a fiscalização e o controle da execução do contrato pela Administração; e iv) promover a transparência no processo licitatório, permitindo que todos os licitantes tenham clareza sobre os critérios de julgamento, podendo ser incluída pelo licitante vencedor em um prazo de algumas horas após a conclusão dos lances, assim como analisada em sequência pela comissão de licitações, não causando entraves no processo de contratação. No caso específico deste edital, onde o objeto é a coleta de resíduos sólidos por tonelada, a planilha é essencial para verificar se o preço ofertado contempla todos os insumos necessários à prestação do serviço, como mão de obra, veículos, combustível, manutenção, EPs e encargos legais, restando assim indispensável a apresentação da sobredita planilha e a comprovação efetiva da exequibilidade da proposta a fim de evitar um problema sério para a administração que pode convencionar um contrato desconexo com a realidade da municipalidade e ter de assumir os problemas posteriormente.

c-) Da falta de exigência de garantia de proposta e mecanismos assecuratórios;

Tratando-se de uma contratação de grande vulto estimada em R\$ 9.193.852,80, inconteste a imperiosa necessidade de exigência de uma garantia por parte da empresa que se sagrar vencedora no certame. Contudo, observa-se que o instrumento convocatório abriu mão de exigir a garantia de proposta conforme preleciona o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, como requisito de participação. Embora seja uma faculdade da Administração na fase geral, a dispensa de garantias contrasta com o grande relevo financeiro do objeto licitado e deixa o Município vulnerável a condutas de licitantes aventureiros que ofertam lances sem lastro técnico-operacional e abandonam o certame na fase de assinatura, gerando prejuízos administrativos severos ao erário e à continuidade do serviço essencial de saneamento básico. Desse modo, pertinente a apresentação da impugnação em voga a fim de que a ente municipal proceda a estipulação de cláusula editalícia com o escopo de determinar a apresentação de garantia de proposta, resguardando assim o interesse da coletividade e a contínua prestação dos serviços licitados.

d-) Da ausência de matriz de riscos em contrato de alta complexidade e vulto;

O presente certame possui valor estimado de R\$ 9.193.852,80 (nove milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), tratando de serviços contínuos com prazo previsto de 60 (sessenta) meses, prorrogável por até 10 anos e alta complexidade técnica e ambiental (operação de aterro, paisagem e controle da CETESB). Apesar disso, o edital é completamente omissivo quanto à fixação de uma matriz de riscos. O art. 22, § 3º e o art. 103, §1º, ambos da Lei nº 14.133/2021 impõem a necessidade de estruturação de matriz de riscos para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro e conferir eficiência à gestão. Em contratos de longa duração no setor de resíduos sólidos, a ausência de alocação prévia de riscos atrai a insegurança jurídica e eleva o "risco-país" da licitação, forçando os competidores a inflarem seus preços lineares. A Administração tem o dever de encartar modelo detalhado de repartição de responsabilidades (entre riscos do contratado, riscos da administração e riscos compartilhados) antes da fase de lances. Nesse sentido, a matriz de riscos é uma cláusula contratual obrigatória em contratos de grande vulto ou de alta complexidade técnica, que tem como objetivos identificar os possíveis eventos supervenientes que podem afetar a execução do contrato (encerramento do aterro sanitário municipal, criação de um novo bairro em área distante do perímetro urbano, aumento excessivo no preço do óleo diesel, dentre outros). Outrossim, tem como finalidade definir quem será o responsável por cada tipo de risco (administração, contratado ou um risco comparti-

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

lhado por ambos), podendo servir como base para pedidos de reequilíbrio econômico financeiro caso algum dos tópicos nela previstos se concretizem.

e-) Do repasse dos custos do sistema (bll) ao licitante.

Por fim, importa ressaltar ainda a impossibilidade de manutenção do estipulado no subitem 7.8 do edital, cujo dispõe que o custo de operacionalização e uso do sistema eletrônico ficará a cargo do licitante vencedor, mediante pagamento de taxa percentual à provedora da plataforma. Impende registrar que tal previsão não encontra amparo legal na Lei nº 14.133/2021 e atua como um ônus financeiro que restringe a participação, além de transferir ao particular uma despesa administrativa própria do órgão licitante, não sendo cabível a transferência do sobredito encargo de responsabilidade do ente municipal para o licitante que se sagrar vencedor do certame, razão pela qual pugna-se igualmente pelo afastamento do previsto no item em voga.

5-) DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se: a) O recebimento e processamento da presente impugnação; b) A suspensão do certame para a retificação dos pontos apontados, especialmente ante a necessidade de indicação de cláusulas no certame público em relação a necessidade de apresentação de planilha de custos e verificação da exequibilidade da proposta, bem como a necessidade da indicação de uma matriz de riscos na presente licitação, sob pena de anulação do edital; c) Caso a alteração modifique a formulação das propostas, que seja feita a republicação do edital com a reabertura integral dos prazos legais, conforme determina o art. 55, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6-) DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Em análise à impugnação apresentada na qualidade de pessoa física em nome de Mateus Sequeira Cardeal, brasileiro, solteiro, regularmente inscrito sob o CPF nº 501.615.368-08, referente ao Processo Administrativo nº 3.721/2026, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados.

a-) Das omissões e dubiedades na regulamentação da participação em consórcio (item 7.10);

Cadastramento e Operação no Sistema (BLL): Sendo o consórcio uma associação temporária sem personalidade jurídica própria, o edital é omissivo quanto ao procedimento de lances. Apenas a empresa líder deverá se credenciar e operar o sistema eletrônico, ou todas as consorciadas devem possuir cadastro ativo na plataforma para a validação da proposta?

Caso o consórcio já esteja formalmente constituído e possua CNPJ próprio, o cadastro e a operação na plataforma são realizados em nome do próprio consórcio, utilizando esse CNPJ específico. Caso o consórcio ainda não esteja formalmente constituído, as empresas deverão eleger uma líder, que será responsável pelo cadastro na plataforma, envio da proposta, participação nos lances e representação do consórcio durante a sessão eletrônica.

Apresentação de Documentos de Habilitação: O item 7.10.3 exige o compromisso de constituição. Contudo, há omissão regulatória sobre os documentos de regularidade fiscal, trabalhista e jurídica. A exigência de regularidade fiscal e trabalhista será integralmente aplicada a cada uma das empresas consorciadas, isoladamente, sob pena de inabilitação do grupo?

O item 7.10.3 estabelece que as pessoas jurídicas que participarem reunidas em consórcio deverão apresentar além dos demais documentos exigidos no edital, comprovação de compromisso público de constituição de consórcio. Assim, cada empresa consorciada deverá apresentar a totalidade dos documentos exigidos para habilitação, sendo certo que a inabilitação de uma das empresas inabilita o consórcio.

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Garantia de Proposta: Sendo o consórcio solidário (item 7.10.2), o instrumento de garantia poderá ser emitido em nome de apenas uma das consorciadas (notadamente a líder) ou deverá, obrigatoriamente, fazer menção expressa a todas as integrantes do consórcio?

O edital não prevê a exigência de apresentação de garantia da proposta, sendo exigida somente a garantia da contratação, a ser apresentada pela licitante vencedora do certame, conforme definido no item 4.8 do Anexo I do edital. No caso de participação em consórcio, a garantia contratual poderá ser apresentada em nome da empresa líder, assim como poderá conter informações adicionais sobre a constituição do consórcio a depender da modalidade escolhida ou das regras da instituição emissora.

Soma de Índices de Habilitação Econômico-Financeira: O item 7.10.4 prevê o somatório de valores. Porém, carece de regulamentação a metodologia contábil. O acréscimo de 15% previsto no item 7.10.4.1 incidirá cumulativamente sobre todos os índices liquidez (geral e corrente) e capital de giro, ou apenas sobre o patrimônio líquido mínimo exigido?

O acréscimo incidirá na comprovação de capital mínimo no valor de R\$ 919.385,28,28, conforme previsto nos itens 1.4.2, 1.4.2.1 e 1.4.2.1.1. do anexo II do edital:

“1.4.2. comprovação de capital mínimo no valor de R\$ 919.385,28 (novecentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) equivalente a 10% do valor estimado da licitação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação das propostas, na forma da Lei, admitida à atualização para esta data através de índices oficiais.

1.4.2.1. No caso de consórcio de empresas, para efeito de habilitação econômico-financeira será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

1.4.2.1.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 15% (quinze por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.”

Registra-se que a ausência de respostas objetivas a essas questões e maiores informações e diretrizes sobre a possível formação de consórcio no bojo do edital, impede a formulação segura das propostas e viola o princípio do julgamento objetivo contido no art. 5º da legislação em comento, razão pela qual é imprescindível um maior esclarecimento por parte do ente municipal concernente as cláusulas editalícias afetas a possibilidade de formação de consórcio no certame. As atuais cláusulas editalícias que norteiam a participação de consórcios em licitações no Município de Porto Ferreira foram elaboradas conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado, em análise prévia de edital específico.

b-) Da ausência de planilha de composição de custos e critérios objetivos de exequibilidade;

O edital de licitação prevê a realização de diligência por parte do Pregoeiro para fins de comprovação da exequibilidade das propostas, conforme itens a seguir (Seção II, item 10- do Julgamento da Proposta)

“10.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

10.6.1. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

10.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 10.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.”

“10.8. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.”



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

c-) Da falta de exigência de garantia de proposta e mecanismos assecuratórios;

O artigo 58 da Lei 14.133/2021 traz a possibilidade da exigência de apresentação de garantia da proposta como requisito de pré-habilitação. Contudo, a lei não traz a exigência como um dever, e sim como uma possibilidade de utilização, conferindo à Administração o poder discricionário na adoção do dispositivo, conforme conveniência.

d-) Da ausência de matriz de riscos em contrato de alta complexidade e vulto estimado;

O §3º do artigo 22 da Lei 14.133/2021 traz a obrigatoriedade de o edital de licitação contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado somente nos casos de contratações de obras e serviços de grande vulto, ou seja, aqueles cujo valor estimado supera R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o que não é o caso do objeto da presente licitação.

e-) Do repasse dos custos do sistema (bll) ao licitante.

Os custos de operacionalização do sistema não são definidos pela Administração, e sim pela plataforma BLL Compras, sistema eletrônico adotado pela Administração Municipal. Ressaltamos que não há qualquer vedação na lei 14.133/2021 na utilização de sistema eletrônico privado pelos órgãos públicos.

7-) DA DECISÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada por **MATEUS SEQUEIRA CARDEAL**, brasileiro, solteiro, pessoa física regularmente inscrito sob o CPF nº 501.615.368-08, para no mérito, decidir pelo **INDEFERIMENTO** dos pedidos apresentados nos termos da legislação pertinente, mantendo-se inalterado o Edital.

Intime-se o impugnante.

Porto Ferreira, 10 de junho de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EF2-06BA-AC02-E400

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 10/06/2026 17:54:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3EF2-06BA-AC02-E400>